REPUBLIKA NG PILIPINAS
LALAWIGAN NG BATANGAS
BAYAN NG TUY

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN

HALAW SA KATITIKAN NG IKA-17 KARANIWANG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG TUY, BATANGAS NA GINANAP SA BULWAGANG PAMBAYAN NOONG IKA-15 NG NOBYEMBRE, 2022

MGA DUMALO:

KGG. ARMANDO P. AFABLE,	PANGALAWANG PUNONG BAYAN, TAGAPANGULO,
Kgg. Michael O. Perez,	Kagawad,
Kgg. Randoll I. Catapang,	Kagawad,
Kgg. Rafael C. Bautista,	Kagawad,
Kgg. Reymundo C. Rodriguez,	Kagawad,
Kgg. Aniceto C. Abiad,	Kagawad,
Kgg. Felisa C. Rivera,	Kagawad,
Kgg. Eduardo P. Afable Jr.,	Kagawad,
Kgg. Adrian C. Perez,	Kagawad,
Kgg. Ramil C. Sanchez,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Barangay.

HINDI NAKADALO:

Kgg. Mica R. Atatado,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Kabataan.

KAPASIYAHAN BLG. 2022 - 139

ISANG KAPASIYAHANG NAGPAPATIBAY SA ORDINANSA BLG. 032: ISANG ORDINANSANG NAGPAPATUPAD SA MGA PANUNTUNAN SA PAGTATRABAHO/PAG-EEMPLEYO NG MGA DAYUHANG MAGTATABAS NG TUBO O *MIGRATORY SUGARCANE WORKERS (MSWs)* AT PAGSASAMA NG MGA SUSOG SA KAPASIYSAHAN BLG. 2016-077, ORDINANSA BLG. 013: "SINUSUSUGAN ANG ORDINANSA BLG. 013 NA NAGTATAKDA NG MGA ALITUNTUNIN UKOL SA DUMARAYONG TABASERO O MAGTATABAS NG TUBO AT MGA TAONG NANGANGALAGA O NAMAMAHALA SA MGA ITO SA BAYAN NG TUY, BATANGAS"

SAPAGKAT, ang Tuy, Batangas ay may pinakamaluwang na taniman ng tubo at may pinakamalaking produksyon nito sa Unang Distrito ng Batangas;

SAPAGKAT, upang masustinehan ang pangangailangan ng mga manggagawa sa paghahakot at pagdadala ng mga tubo sa mga kabyawan/iluhan o gilingan ng tubo ay kumukuha ng mga dayuhang manggagawa sa ibang lalawigan;

SAPAGKAT, sang-ayon sa itinatadhana ng Artikulo 5, 13, at 25-39 ng Labor Code of the Philippines, Department of Labor and Employment (DOLE) Department Order (DO) 159-16 series of 2016 at ng RA Blg. 6982 o Social Amelioration Act of 1991, batas at alituntunin sa pribadong sektor na kumukuha ng mga manggagawa ay marapat na sumunod;

SAPAGKAT, upang matiyak na makatupad at makahikayat ng pagtatrabaho bilang isa sa mga prinsipyo sa ilalim ng disenteng gawain o paghahanapbuhay, mga kinakailangang probisyon ng Labor Code tulad ng RA Blg. 9208 o ang Batas sa Anti-Trafficking ng 2003 na inamyendahan ng RA Blg. 10364 o ang Pinalawak/Pinalawig na Anti-Trafficking in Persons ng 2021 at RA Blg. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na inamyendahan ng RA Blg. 9231 ay dito'y ipinatutupad;

SAPAGKAT, upang mapangalagaan ang bawat mamamayan na nagnanais kumuha ng ganitong serbiyo ng pribadong pag-eempleyo ay inaayunan ng Ordinansang ito;

NGAYON, dahil dito at sa mungkahi ni Kagawad. Michael O. Perez na pinangalawahan ni Kagawad Felisa C. Rivera ang sumusunod na kapasiyahan ay napagtibay.

ORDINANSA BLG. 032

ISANG ORDINANSANG PAGPAPATUPAD SA MGA PROBISYON NG MGA PANUNTUNAN SA PAGBIBIGAY NG TRABAHO SA MGA MAGTATABAS NG TUBO O MIGRATORY SUGARCANE WORKERS (MSWs) AT PAGSASAMA NG MGA SUSOG SA KAPASIYAHAN BLG. 2016-077, ORDINANSA BLG. 013

Pinagtibay ng Sangguniang Bayan:

SEKSYON 1. Ang Ordinansang ito ay makikilala bilang "Binagong Alituntunin at Regulasyon na Napapaloob sa Pribadong Pangangalap at Pagtatalaga ng mga Magtatabas ng Tubo o Migratory Sugarcane Workers (MSWs).

SEKSYON 2. Mga Panuntunan.

A. Para sa Nagpapatrabaho (Rekruter)

1. Walang sinumang tao (natural o huridikal) ang mangangalap, kukuha ng mga tao, o magtatalaga ng mga manggagawang dayuhan para magtabas ng tubo ng walang sertipiko o awtorisasyon mula sa Kawanihan ng Paggawa at Empleyo (DOLE) sang-ayon sa probisyon ng DO 141-14 (noong taong 2014) ukol sa pag-eempleyo ng mga Migrant Sugarcane Workers (MSWs).

2. Walang awtorisadong "employer" o kanilang kinakatawan ang magtatalaga o maglalagay ng MSWs saan mang lugar sa munisipalidad ng walang pakikipag-ugnayan sa Kapitan o opisyal ng barangay na kanilang paglalagyan ng MSWs, gayundin ang pagpapasa o pagsusumite ng kanilang mga papeles.

    a. Sertipiko at/o awtorisasyon mula sa DOLE

    b. Listahan ng pagkakakilanlan ng mga MSWs

        b.1. Biodata
        b.2. PSA Birth Certificate

b.3. Barangay Clearance
b.4. Police Clearance
b.5. Mayor's Certification

c. Larawan ng bahay na tirahan ng MSWs

d. Health Certificate mula sa bayang pinagmulan ng MSWs at kanilang COVID-19 Vaccination Card

3. Ang Barangay Kapitan/Kagawad ang makikipag-ugnayan at magsusumite ng kopya ng mga papeles ng MSWs sa Tanggapan ng Public Employment Service Office (PESO) ng pamahalaang bayan na siya namang makikipag-ugnayan sa himpilan ng pulisya kung ang dumating na MSWs ay may nalabag na batas o kasalukuyang kinakaharap na kaso sa lugar na pinanggalingan

4. Ang Sangguniang Barangay, sa pamamagitan ng isang resolusyon, ang magtatakda ng mga kaukulang papeles/requirements, kabilang ang PSA Birth/Marriage Certificate, ng pamilyang kasama ng mga magtatabas.

5. Walang nagpapatrabaho ("employer") ang magpapanatili ng MSWs kung "pasó" o tapos na ang kanilang kontrata. Ngunit kung ninanais pa ng nagpapatrabaho ("employer") na panatilihin ang serbisyo ng MSWs ay maaari nilang mag-ulit/magpanibago ("renew") ng kontrata sa kanilang pagitan at ng DOLE.

6. Walang nagpapatrabaho ("employer") ang magpapanatili ng MSWs na may nagawang paglabag sa kontrata at/o may natuklasang dating kaso sa batas o kautusang lokal o nasyonal sa kasalukuyan. Tungkulin ng nagpapatrabaho ("employer")/rekruter na siya ay i-report o ipagbigay-alam sa kinauukulan.

7. Samantalang ang bawat panig, nagpapatrabaho ("employer") at magtatabas ng tubo ("employee"/MSWs), ay nasa ilalim ng kanilang kontrata sang-ayon sa alituntuning ipinatutupad ng DOLE at ito ay dapat na isakatuparan. Ngunit kung may dumating na reklamo mula sa isang panig, ang naturang reklamo ay nararapat lamang ayusin sa DOLE at/o ipagbigay-alam sa pulisya.

B. Para sa mga Empleyado (magtatabas ng tubo/MSWs)

1. Walang MSWs ang mananatili sa pangangalaga ng kanyang "employer" kung ang kanyang kontrata ay "pasó" o tapos na. Ngunit kung ninanais niya at ng kanyang "employer" na ituloy pa ang kanyang serbisyo, kailangan nilang magkaroong muli ("renew") ng panibagong kontrata na may kabatiran ng Sangguniang Barangay.

2. Walang MSWs ang maaaring mabigyan ng pagkakataong manatili sa barangay o bayan kung siya ay may paglabag sa batas hinggil sa katahimikan at kaayusan ng komunidad, ipinagbabawal na gamot, krimen, kalusugan at kalinisan, at malimitang pagkikipag-away sa kapwa MSWs

at/o sa residente ng barangay na tinitigilan, hindi pagbabayad ng utang at mga pangyayari na nagiging sanhi ng kaguluhan, base sa nilalaman ng kontrata sa pagitan ng “employer” at “employee”. Sa ganitong mga gawain, ang “employer” at ang alagad ng batas ang nararapat gumawa ng kaukulang aksyon sa lalong madaling panahon at maaaring kanselahin ang kontrata at hindi mabigyan ng pagkakataong manatili sa barangay o bayan na tinutuluyan. Hindi maaaring lumipat ng ibang barangay o bayan, bagkus ang lumabag na magtatabas ay pababalikin sa bayang pinagmulan.

SEKSYON 3. Kaparusahan sa Nagkasalang “Employer”/Rekruter. Ang sinumang “employer”/rekruter na lumabag sa panuntunang ito ay pinapatawan ng mga sumusunod:

Unang Paglabag: Ang Punong Bayan ang magrerekomenda sa DOLE na muling dumalo ng kanilang oryentasyon ukol sa pag-eempleyo ng mga MSWs.

Ikalawang Paglabag: Irerekomenda ng Punong Bayan sa DOLE ang suspension ng lisensya ng “employer”/rekruter at Private Employment Agency (PEA) sa loob ng isang (1) taon.

Ikatlong Paglabag: Irerekomenda ng Punong Bayan na makansela ang rehistrasyon ng “employer”/ rekruter at Private Employment Agency (PEA) at hindi na siya mabibigyan pa ng ganoong awtorisasyon.

SEKSYON 4. Kaparusahan sa Nagkasalang MSWs. Ang sinumang MSWs na lumabag sa panuntunang ito ay pinapatawan ng mga sumusunod:

Unang Paglabag: PHP 500.00 (Limang Daang Piso)

Ikalawang Paglabag: PHP 1,000.00 (Isang Libong Piso)

Ikatlong Paglabag: PHP 1,500.00 (Isang Libo at Limang Daang Piso) at ang MSWs ay pagbabawalan nang magtrabaho sa bayan

SEKSYON 5. Sugnay ng Paghihiwalay. Kung alinman sa mga probisyon ng mga panuntunan ay nadeklarang hindi tumpak o hindi ayon sa Saligang Batas, ang natitirang bahagi o probisyon ay ituturing na balido o epektibo.

SEKSYON 6. Sugnay na Nagwawalang Bisa. Ang lahat ng kautusang administratibo, mga alituntunin at regulasyon, mga sirkular, at pag-uutos na salungat sa mga probisyon ng kautusan ay pinawawalang-bisa, sinususugan, o binabago.

SEKSYON 7. Pagkabisa. Ang Ordinansang ito ay magkakabisa labing limang (15) araw matapos mailathala sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon.

PINAGTIBAY, ngayong ika-15 ng Nobyembre, 2022 sa Tuy, Batangas.

Pinatutunayan ko ang kawastuan ng ordinansang nasasaad sa itaas nito na pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas noong ika-15 ng Nobyembre, 2022.

MERLINDA P. MENDOZA
Kalihim

Patotoo:

ARMANDO P. AFABLE
Pangalawang Punong Bayan
Tagapangulo

Pinagtibay:

JOSE JECERELL C. CERRADO
Punong Bayan